

Familienstammbaum und Zeitstrahl

Personen

Armin Vogel, geboren am 02.02.1962, Unternehmer, verstorben am 14.05.2026. Beate Vogel, geboren Korff am 18.08.1964, erste Ehefrau Armins, geschieden 1998. Clemens Radtke, geboren am 30.11.1961, Architekt, verstorben am 02.06.2026. Dana Radtke, geboren Schirmer am 05.05.1965, erste Ehefrau Clemens, zweite Ehefrau Armins, geschieden von beiden. Fiona Radtke-Vogel, geboren am 12.09.1989, Tochter von Clemens und Dana, seit 2021 Ehefrau von Armin.

Zeitstrahl

Datum	Ereignis
12.07.1985	Armin Vogel heiratet Beate Korff
03.04.1987	Clemens Radtke heiratet Dana Schirmer
12.09.1989	Geburt Fiona, Kind von Clemens und Dana
18.06.1998	Scheidung Armin und Beate
11.02.2001	Scheidung Clemens und Dana
20.09.2003	Armin heiratet Dana
15.08.2012	Scheidung Armin und Dana
05.11.2021	Armin heiratet Fiona
14.05.2026	Tod Armin
02.06.2026	Tod Clemens

Verwirrungspunkt

Fiona ist leibliche Tochter von Clemens und Dana. Durch die Ehe Armins mit Dana war Armin zeitweise ihr Stiefvater. Durch die spätere Ehe mit Armin wurde Fiona Armins Ehefrau, aber nicht seine leibliche Tochter und nicht durch Adoption mit ihm verwandt. Clemens ist Fionas Vater und zugleich früherer Ehemann von Dana.

Offene Unterlagen

Die Standesamtsurkunden liegen als Kopien vor. Unklar ist, ob Armin und Fiona einen Ehevertrag schlossen. Die Ehe war im Freundeskreis umstritten; Hinweise auf eine Scheinehe gibt es bisher nicht.

Testamente und Scheidungen

Gemeinschaftliches Testament Armin und Beate 1994

Armin und Beate setzten sich 1994 handschriftlich gegenseitig zu Alleinerben ein. Schlusserben sollten "unsere Patenkinder und die Kinder unserer Freunde zu gleichen Teilen" sein. Eigene Kinder hatten sie nicht. Nach der Scheidung 1998 wurde das Testament nicht ausdrücklich widerrufen.

Testament Armin 2014

Armin schrieb am 10.10.2014:

"Sollte mir etwas zustoßen, soll Dana aus Dankbarkeit für die schweren Jahre die Hälfte meines Vermögens erhalten. Die andere Hälfte soll Fiona bekommen, weil sie immer wie eine Tochter für mich war."

Zu diesem Zeitpunkt war Armin bereits von Dana geschieden. Fiona war 25 Jahre alt. Das Testament wurde in einer Büroschublade gefunden.

Testament Clemens 2018

Clemens setzte seine Tochter Fiona zur Alleinerbin ein. Dana sollte nichts erhalten. Er erwähnte Armin nicht. Das Testament ist datiert und unterschrieben.

Scheidungsfolgen

Die Scheidungsbeschlüsse enthalten keine erbrechtlichen Vereinbarungen. In der Scheidung Armin-Dana 2012 wurde nur Zugewinn ausgeschlossen durch Vergleichszahlung 80.000,00 EUR. In der Scheidung Clemens-Dana 2001 wurde Unterhalt geregelt.

Streitpunkte

1. Wirkt das Testament Armin-Beate von 1994 noch?
2. Ist die Zuwendung an Dana im Testament 2014 trotz Scheidung bereits erledigt oder weiterhin wirksam?
3. Welche Rolle hat Fiona bei Armin: Ehefrau, frühere Stieftochter, testamentarisch Bedachte?
4. Wer erbt Clemens nach dessen Tod am 02.06.2026, wenn Fiona Armin bereits beerbt haben könnte?

Nachlass Armin Vogel

Vermögen

Gegenstand	Wert
Geschäftsanteile Vogel Lichttechnik GmbH	1.800.000,00 EUR
Eigentumswohnung Karlsruhe-Weststadt	620.000,00 EUR
Wertpapierdepot	410.000,00 EUR
Oldtimer Mercedes 280 SL	92.000,00 EUR
Girokonto	38.400,00 EUR
Darlehen an GmbH	220.000,00 EUR
Verbindlichkeiten	-144.000,00 EUR

Beteiligte Ansprüche

Fiona beantragt einen Erbschein als Alleinerbin, hilfsweise als Ehefrau und testamentarisch Begünstigte. Beate meldet sich beim Nachlassgericht und verweist auf das gemeinschaftliche Testament von 1994. Dana macht geltend, Armin habe ihr 2014 ausdrücklich die Hälfte zugewandt; die Scheidung von 2012 liege vor dem Testament und könne die Zuwendung daher nicht automatisch beseitigen.

Ehe Armin und Fiona

Eheschließung am 05.11.2021 in Baden-Baden. Keine Kinder. Ehevertrag bisher nicht gefunden. Armin war bei Eheschließung 59, Fiona 32. Dana behauptet, die Ehe sei "nur aus Trotz" geschlossen worden. Fiona legt gemeinsame Steuerbescheide, Fotos, Mietvertrag und Patientenverfügung vor.

Arbeitsfrage

Die Erbfolge nach Armin hängt zuerst an der Wirksamkeit und Auslegung der Testamente. Wenn keine wirksame Alleinerbeneinsetzung greift, ist Fionas Ehegattenerbrecht zu prüfen. Ihre frühere Stellung als Stieftochter begründet keine gesetzliche Erbenstellung als Kind.

Nachlass Clemens Radtke

Vermögen

Gegenstand	Wert
Architekturbüro Radtke Partneranteil	480.000,00 EUR
Einfamilienhaus Durlach	870.000,00 EUR
Kunstsammlung Bauhaus-Grafik	160.000,00 EUR
Bankguthaben	88.000,00 EUR
offene Einkommensteuer	-36.000,00 EUR

Testament

Clemens setzte Fiona 2018 zur Alleinerbin ein. Das Testament ist formal unauffällig. Clemens hatte keine weiteren Kinder. Seine Ehe mit Dana war seit 2001 geschieden. Eine neue Ehe ging er nicht ein.

Besonderheit nach Armins Tod

Fiona ist beim Tod von Clemens bereits Witwe von Armin. Sie könnte aus Armins Nachlass Vermögen erhalten haben. Das ändert ihre Stellung als Tochter von Clemens nicht, kann aber Pflichtteils- und Steuerfragen beeinflussen. Dana fragt, ob sie als Mutter von Fiona oder frühere Ehefrau Clemens irgendetwas erbt. Nach Aktenlage spricht dafür nichts, aber der Punkt soll in einer verständlichen Mandantenantwort erklärt werden.

Konflikt

Beate versucht, Fionas Glaubwürdigkeit anzugreifen, weil Fiona "erst den Stiefvater geheiratet und dann den Vater beerbt" habe. Für die erbrechtliche Prüfung ist diese Wertung gefährlich: Moralische Irritation ersetzt keine Verwandtschafts- oder Testamentsprüfung.

Erbscheinantrag Fiona

Antrag Armin Vogel

Fiona Radtke-Vogel beantragt beim Nachlassgericht Karlsruhe einen Erbschein, der sie als Alleinerbin nach Armin Vogel ausweist. Hilfsweise beantragt sie einen Erbschein nach gesetzlicher Erbfolge mit ihr als Ehefrau und den weiteren gesetzlichen Erben, sofern das Gericht das Testament 2014 nicht als Alleinerbeneinsetzung auslegt.

Begründung

Fiona beruft sich auf das Testament vom 10.10.2014 und auf die spätere Ehe mit Armin. Sie meint, der Ausdruck "wie eine Tochter" sei nur emotional gemeint und stehe einer Erbenstellung nicht entgegen. Dana sei zwar im Testament erwähnt, habe aber nach der Scheidung und nach späterer Entfremdung keinen Anspruch auf die Hälfte. Beate sei seit 1998 geschiedene Ehefrau; das gemeinschaftliche Testament 1994 sei jedenfalls nicht mehr tragfähig.

Gegenargumente

Beate: Testament 1994 sei nie widerrufen worden und habe Bindungswirkung. Dana: Testament 2014 begünstige sie gerade nach der Scheidung, also bewusst. Nachlassgericht: Ehegattenerbrecht Fionas ist klarer als die Auslegung der alten Testamente, aber nicht automatisch Alleinerbschaft.

Gewünschtes Arbeitsprodukt

1. Stammbaum und Statusmatrix.
2. Prüfung der Testamente in zeitlicher Reihenfolge.
3. Verständlicher Vorschlag an das Nachlassgericht.
4. Vergleichsvorschlag, falls Dana testamentarisch eine Quote erhält.

Prüfvermerk Erbreihenfolge

Schritt 1: Armin

Zuerst ist Armins Erbfall zu lösen. Maßgeblich sind die Testamente 1994 und 2014 sowie die Ehe mit Fiona seit 2021. Die frühere Stiefbeziehung zwischen Armin und Fiona schafft kein gesetzliches Kind-Erbrecht. Fionas sichere Rolle ist Ehefrau; eine weitergehende Rolle kann nur aus Testament folgen.

Schritt 2: Clemens

Clemens stirbt nach Armin. Sein Testament 2018 setzt Fiona zur Alleinerbin ein. Fiona ist seine leibliche Tochter. Dana ist geschiedene Ehefrau und nicht gesetzliche Erbin. Armins Tod vor Clemens verändert Fionas Abstammung nicht.

Schritt 3: Alte Ehegattentestamente

Das Testament Armin-Beate 1994 muss gesondert geprüft werden. Die spätere Scheidung spricht gegen eine fortbestehende Begünstigung als Ehefrau. Ob eine Schlusserbenregelung für Patenkinder oder Kinder von Freunden selbstständig bleibt, hängt von Auslegung und Andeutung ab.

Schritt 4: Vergleichsdruck

Der stärkste praktische Streit liegt bei Armin. Dana hat ein greifbares Argument aus dem Testament 2014, weil die Zuwendung an sie nach der Scheidung errichtet wurde. Beate hat ein schwächeres, aber formal nicht völlig leeres Argument aus dem alten Testament. Fiona braucht eine Lösung, die den GmbH-Anteil und die Wohnung verwertbar hält.

Datei: 06_stammbaum_matrix.csv

person	verbindung_zu_armi n	verbindung_zu_clem ens	moegliche_erbrechtli che_rolle	streitpunkt
Fiona Radtke-Vogel	Ehefrau seit 2021 fruehere Stieftochter	leibliche Tochter	Erbin Armin und Clemens	Ehegattenstatus und Testamentsauslegun g
Beate Vogel	geschiedene Ehefrau seit 1998	keine	moegliche Beteiligte Testament 1994	Wirkung Scheidung auf Verfuegung
Dana Radtke	geschiedene Ehefrau Armin und Clemens	Mutter Fiona	moeglich testamentarisch Bedachte Armin 2014	Zuwendung nach bereits erfolgter Scheidung
Clemens Radtke	frueherer Freund kein Verwandter	Erblasser	kein Erbe Armin	Tod nach Armin
Armin Vogel	Erblasser	kein Verwandter Clemens	Erblasser	Ehe mit Fiona wirksam